

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0990-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1382-2026/PS2**

DENUNCIANTE : GIOVANA YESICA LIVIA REYMUDEZ
(LA SEÑORA LIVIA)
DENUNCIADO : BANCO BBVA PERÚ
(EL BANCO)
MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 25 de mayo de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 7 de abril de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto, habría cargado indebidamente tres (3) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4042-****-****-8022 de la denunciante, las cuales no reconoce haber autorizado, pues: (i) no adoptó las medidas de seguridad adecuadas respecto del monitoreo y seguimiento de las operaciones, en tanto se efectuaron en el lapso de 20 minutos, en horario nocturno y fuera de su patrón habitual de consumo, el cual está compuesto por operaciones regulares y espaciadas, hay meses en los que no realiza ninguna transacción, no realiza operaciones simultaneas ni repetitivas por importes significativos en cortos periodos, su crédito siempre está por debajo de su línea de crédito, siempre realiza operaciones de retiro de efectivo y no transferencias y no realiza operaciones de noche; (ii) previo a las operaciones cuestionadas, el sistema de la entidad rechazó intentos operaciones en su tarjeta, lo que evidencia un actuar contradictorio al no activarse un bloqueo preventivo ni verificación adicional para las operaciones que si fueron autorizadas; y, (iii) no proporcionó su clave secreta a terceros:

Fecha	Detalle	Importe S/
19/10/2024	IZI*EROS SAC	750,00
19/10/2024	IZI*EROS SAC	800,00
19/10/2024	IZI*EROS SAC	900,00

2. El 15 de abril de 2026, el Banco presentó sus descargos y señaló lo siguiente:
- (i) En el presente caso, corresponde la aplicación del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito y no el Reglamento de Ciberseguridad. Asimismo, la Resolución de la SBS N° 02286-2024 estableció un periodo de adecuación hasta el 1 de julio de 2025, por lo cual, dicha norma no resulta exigible;
 - (ii) cumple con informar a sus clientes que nunca solicitará la devolución ni entrega de la tarjeta a terceros y menos fuera de sus oficinas, y nunca llamó a la cliente para coordinar la entrega de su tarjeta de crédito;
 - (iii) la propia denunciante ha reconocido que tenía la tarjeta de crédito en su poder, la cual entregó a un tercero conjuntamente con su clave secreta;

M-OPS-04/01

Página 1 de 19

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0990-2026/PS2**

- (iv) el numeral 8 del Contrato de Tarjeta de Crédito establece el deber de cuidado que tiene el tarjetahabiente sobre su tarjeta;
- (v) la impresión de pantalla de su sistema informático “Listado de Operaciones Centro Autorizador MC-31” y el reporte VTRS acreditan la validez de las operaciones denunciadas, registrando el código de autenticación y que estas fueron realizadas con lectura de chip de la tarjeta y clave;
- (vi) su reporte “Motor de notificaciones 2.0” registra la notificación de las operaciones cuestionadas al correo de la señora Livia;
- (vii) en el reporte de su sistema denominado “Datos de Tarjeta” se aprecia que la tarjeta de la denunciante se encontraba activa al momento de la realización de las operaciones, pues su bloqueo se efectuó el 19 de octubre de 2024 a las 23:19 horas; y,
- (viii) las operaciones denunciadas formaban parte del consumo habitual de la denunciante, pues realizaba consumos por importes similares e incluso mayores.

ANÁLISIS**Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad**

- 3. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
- 4. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que, los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
- 5. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0990-2026/PS2**

6. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
7. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
8. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad¹ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
9. En este caso, este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, la operación materia de denuncia se trata de un consumo realizado con la tarjeta de crédito del denunciante a través de un terminal de punto de venta (POS); por lo que, su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento).
10. En este punto debe tenerse presente que, en un reciente pronunciamiento², la Sala Especializada de Protección al Consumidor ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de

¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**
Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa

(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

² Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0990-2026/PS2**

sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.

11. Finalmente, es pertinente señalar que no corresponde analizar el fondo de la controversia bajo lo dispuesto en el literal 7.1 del artículo 16 del Reglamento incorporado mediante Resolución SBS N° 02286-2024, toda vez que el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de esta última norma establece que, para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación será para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se encuentren vigentes con posterioridad, su aplicación será como máximo a partir de su renovación³.
12. En este punto, es pertinente aclarar que, de los medios probatorios aportados al procedimiento, se ha verificado que las operaciones denunciadas fueron cargadas en la tarjeta de crédito N° 4042-****-****-8022 de la denunciante, tal como se señaló en la Resolución N° 1; no obstante, las operaciones se realizaron con la tarjeta de crédito N° 4042-****-****-7813, plástico vigente al momento de la autorización; por lo que, para efectos del análisis se tomará en cuenta la numeración de esta última.
13. En esa línea, de la revisión de los medios probatorios presentados por el Banco se verificó que la tarjeta de crédito N° 4042-****-****-7813 de la denunciante fue emitida el 28 de abril de 2023, conforme se puede verificar de la imagen adjunta a continuación:

LINEAS A PANTALLA			
DATOS DE LA TARJETA			
NUMERO TARJETA	4042-93*-****-7813	TIPO	F7 CERO BBVA PEN CHIP
TITULAR	GIOVANA LIVIA	F. CONSULTA	10-04-26
F. ALTA	28-04-2023	SITUACION	BAJA
F. BAJA	19-10-2024	MOTIVO	
NUMERO CONTRATO		MONEDA	PEN
NUM. CUENTA CTR.		NUM CUENTA BIM	

14. Siendo así, al verificarse que la tarjeta de crédito de la denunciante fue contratada con anterioridad al 1 de julio de 2025, este Órgano Resolutivo considera que el presente caso corresponderá ser analizado bajo las disposiciones del Reglamento que se encontraban vigentes antes de su modificación.

Sobre la responsabilidad del Banco por las operaciones no reconocidas

15. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁴. Una de las manifestaciones de dicho

³ **RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024**

Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:

(...)

b) **Operación con tarjeta de crédito presente:**

b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.

b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.

c) **Operación con tarjeta de crédito o débito no presente:** desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.

⁴ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0990-2026/PS2**

mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código, el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁵.

16. De acuerdo con el artículo 18° del Código⁶ se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
17. Por otro lado, el artículo 19° del Código⁷ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
18. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción, el consumidor o la autoridad administrativa deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure la ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado, para ser eximido de responsabilidad⁸.
19. El artículo 23° del Reglamento establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada; en otras

seguridad de la población.

⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°. - Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

- (...)
- c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.
- (...)

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°. - Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°. - Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°. - Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, del hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18°.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 0990-2026/PS2

palabras, corresponderá al proveedor del servicio financiero probar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente⁹.

20. Por otro lado, el artículo 9° del Reglamento dispone que *“las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...)”*¹⁰. Asimismo, el referido artículo del Reglamento establece que las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por parte de las empresas del sistema financiero, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.
21. En el presente caso, la señora Livia denunció al Banco por cargar indebidamente tres (3) operaciones en su tarjeta de crédito N° 4042-****-****-8022, las cuales no reconoce por los motivos expuestos en el numeral 1 de la presente resolución.

Fecha	Detalle	Importe S/
19/10/2024	IZI*EROS SAC	750,00
19/10/2024	IZI*EROS SAC	800,00
19/10/2024	IZI*EROS SAC	900,00

22. Conforme fue señalado en el acápite previo, se ha verificado que las operaciones denunciadas fueron cargadas en la tarjeta de crédito N° 4042-****-****-8022 de la denunciante, tal como se señaló en la Resolución N° 1; no obstante, las operaciones se realizaron con la tarjeta de crédito N° 4042-****-****-7813, plástico vigente al momento de la autorización; por lo que, para efectos del análisis se tomará en cuenta la numeración de esta última.
23. En su defensa, el Banco señaló que las operaciones denunciadas fueron realizadas con la presencia de la tarjeta de crédito, la lectura del chip y el ingreso de la clave secreta, de exclusivo conocimiento de la titular de la tarjeta. Para acreditar sus alegaciones, presentó los siguientes documentos:

[Ver imagen en la siguiente página]

9

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

10

RESOLUCIÓN SBS 5570-2019, QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

Artículo 9°.- Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7 del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia. (...)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0990-2026/PS2

Reporte de su sistema: "Listado Operaciones Centro Autorizador MC-31"

0011 P25Y	CENTRO AUTORIZADOR	PAA2 16/12/24
0445 XP55546	LISTADO DE OPERACIONES CENTRO AUTO	MC31 15:09:55
QCA0001 FIN DE DATOS		
R. SALTO	CT/TJ: 4042-93*-*****-7813	CLASICA 19/10
		L 1: 8
		C 1: 350
FECHA OR	HORA OP	TRANSACCION
19/10/2024	18:22:28	SAUT.COM.CR IZIEROS SAC
19/10/2024	18:14:42	SAUT.COM.CR IZIEROS SAC
19/10/2024	18:02:09	SAUT.COM.CR IZIEROS SAC
		IMPORTE ORIG. DIV. IMPORTE CO
		750.00 PEN 75
		800.00 PEN 80
		900.00 PEN 90
0011 P25Y	CENTRO AUTORIZADOR	PAA2 16/12/24
0445 XP55546	LISTADO DE OPERACIONES CENTRO AUTO	MC31 15:10:01
QCA0001 FIN DE DATOS		
R. SALTO	CT/TJ: 4042-93*-*****-7813	CLASICA 19/10
		L 1: 8
		C 78: 350
NC. DIV	IMPORTE OPERA.	DIV. IMPORTE CASHB.
0.00 PEN	750.00 PEN	0.00 PEN OK-565155
0.00 PEN	800.00 PEN	0.00 PEN OK-545223
0.00 PEN	900.00 PEN	0.00 PEN OK-513453
0011 P25Y	CENTRO AUTORIZADOR	PAA2 16/12/24
0445 XP55546	LISTADO DE OPERACIONES CENTRO AUTO	MC31 15:10:04
QCA0001 FIN DE DATOS		
R. SALTO	CT/TJ: 4042-93*-*****-7813	CLASICA 19/10
		L 1: 8
		C 155: 350
OPER.	ORIG. RESO. CUO.	CUENTA
407313	VISA. OBCO	000
381995	VISA. OBCO	000
341802	VISA. OBCO	000
FECHA PROC	HORA PRO	FECHA CAD
19/10/2024	18:22:28	04/2028
19/10/2024	18:14:42	04/2028
19/10/2024	18:02:09	04/2028
0011 P25Y	CENTRO AUTORIZADOR	PAA2 16/12/24
0445 XP55546	LISTADO DE OPERACIONES CENTRO AUTO	MC31 15:10:08
QCA0001 FIN DE DATOS		
R. SALTO	CT/TJ: 4042-93*-*****-7813	CLASICA 19/10
		L 1: 8
		C 232: 350
COMER/TERM.	B.DN. ADO	MODO INGRESO
0005744662	435704	50010151402H
0005744662	435704	50010151402H
0005744662	435704	50010151402H
GIR. NEG.	STICKER	OR. QUA. CH/B. P
		N. N. C
		N. N. C
		N. N. C
0011 P25Y	CENTRO AUTORIZADOR	PAA2 16/12/24
0445 XP55546	LISTADO DE OPERACIONES CENTRO AUTO	MC31 15:10:11
QCA0001 FIN DE DATOS		
R. SALTO	CT/TJ: 4042-93*-*****-7813	CLASICA 19/10
		L 1: 8
		C 273: 350
R. NEG.	STICKER	OR. QUA. CH/B. PS-CICS
5734	N. N. C	RPTA_CVV2/CVC2_TIPO CVV2_BAI
5734	N. N. C	
5734	N. N. C	

Reporte VTRS

1° operación de S/ 900.00

[Ver en la siguiente página]

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0990-2026/PS2**

Transaction Details			
Card/Acct #:	4042-93xx-xxxx-7813	Tran Type:	Auth
Network:	0002	Tran Date:	10/19/24
Tran ID:	584293829280344	Processing	
ARN:		Date:	
Retrieval Ref #:	429323341802	Tran Amount:	900.00 PEN
		Issuer:	Banco BBVA Peru
		CH Name:	
		Acquirer:	PROCESOS DE
			MEDIOS DE PAGO
			S.A.
		Merchant:	IZI*EROS SAC
		Location:	LIMA, PE
		Jurisdiction:	DOMESTIC-PE

General Information			
Card/Account Number:	4042-93xx-xxxx-7813		F2
Card Sequence Number:	1		F23
PAR:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0030		F56
Transaction Type:	Authorization	0100	F3
Processing Code:	00	Goods/Services Purchase POS	F3
		transaction only	
Merchant Initiated Transaction Class:	000	Not an Merchant Initiated Transaction	
Stored Credential Ind:	N	Unknown Value	
Network Management Info:	000	Unknown Value	F70
Transaction Status:	Approved		
Local Transaction Date/Time:	10/19/24 23:02:09		F12, F13
VisaNet Transaction ID:	584293829280344		F62.2
Network ID:	0002		F63.1
Dispute Jurisdiction:	Domestic -- PERU		
Entry Mode:	05	Chip Card Read (data is reliable)	F22

(...)

Authorization Data			
Response Code:	00	Approved and completed successfully	F39
Reject Reason Code:	0000		HF14
Authorization Code:	513453		F38
Risk Score:	33		F62
Risk Score Reason Code 1:	0		F62
Risk Score Reason Code 2:	0		F62
Compromised Account Risk Condition	00		F62
Code:			
Compromised Event Reference ID:	00		F62
Risk Assessment Condition Code 3:	00		F62
Authorization Amount:	900.00	SOL	
US Authorization Amount:	240.19	UNITED STATES DOLLAR	
Merchant Floor Limit:	0.00	SOL	
Authorization Time:	04:02:09 PM	Pacific Time	
	23:02:09	GMT	
Authorization Source Ind:	5	Response provided by issuer	F44.1
Downgrade Reason Code:			F62.3
Partial Authorization Eligible:	0	Unused	F60.10
PIN was present:	Yes		F52
PIN was verified:	0		
CVV2 Response Type:	0		F126.10
CVV Result:	2	CVV or iCVV passed verification	F44.5
AVS Result:		Address verification is not applicable	F44.2
Authorization Duration:	00		F62.5
Cardholder ID Method:	2	Online PIN Use to identify an original transaction with PIN	F60.9

(...)

Chip Data Service Code:	601	National EMV-compliant Chip Card, Normal Authorization, Normal verification	
STIP/SW Reason Code:	0000	Unknown Value	F63.4
Automated Referral Service:	C	Visa Classic Card	

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0990-2026/PS2**2° operación de S/ 800.00

Transaction Details			
Card/Acct #:	4042-93xx-xxxx-7813	Tran Type:	Auth
Network:	0002	Tran Date:	10/19/24
Tran ID:	464293836827209	Processing	
ARN:		Date:	
Retrieval Ref #:	429323381995	Tran Amount:	800.00 PEN
		Issuer:	Banco BBVA Peru
		CH Name:	
		Acquirer:	PROCESOS DE
			MEDIOS DE PAGO
			S.A.
		Merchant:	IZI*EROS SAC
		Location:	LIMA, PE
		Jurisdiction:	DOMESTIC-PE
General Information			
Card/Account Number:	4042-93xx-xxxx-7813		F2
Card Sequence Number:	1		F23
PAR:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0030		F56
Transaction Type:	Authorization	0100	F3
Processing Code:	00	Goods/Services Purchase POS	F3
		transaction only	
Merchant Initiated Transaction Class:	000	Not an Merchant Initiated Transaction	
Stored Credential Ind:	N	Unknown Value	
Network Management Info:	000	Unknown Value	F70
Transaction Status:	Approved		
Local Transaction Date/Time:	10/19/24 23:14:43		F12,F13
VisaNet Transaction ID:	464293836827209		F62.2
Network ID:	0002		F63.1
Dispute Jurisdiction:	Domestic -- PERU		
Entry Mode:	05	Chip Card Read (data is reliable)	F22

(...)

Authorization Data			
Response Code:	00	Approved and completed successfully	F39
Reject Reason Code:	0000		HF14
Authorization Code:	545223		F38
Risk Score:	35		F62
Risk Score Reason Code 1:	0		F62
Risk Score Reason Code 2:	0		F62
Compromised Account Risk Condition Code:	00		F62
Compromised Event Reference ID:	00		F62
Risk Assessment Condition Code 3:	00		F62
Authorization Amount:	800.00	SOL	
US Authorization Amount:	213.50	UNITED STATES DOLLAR	
Merchant Floor Limit:	0.00	SOL	
Authorization Time:	04:14:43 PM	Pacific Time	
	23:14:43	GMT	
Authorization Source Ind:	5	Response provided by issuer	F44.1
Downgrade Reason Code:			F62.3
Partial Authorization Eligible:	0	Unused	F60.10
PIN was present:	Yes		F52
PIN was verified:	0		
CVV2 Response Type:	0		F126.10
CVV Result:	2	CVV or iCVV passed verification	F44.5
AVS Result:		Address verification is not applicable	F44.2
Authorization Duration:	00		F62.5
Cardholder ID Method:	2	Online PIN Use to identify an original transaction with PIN	F60.9

(...)

Chip Data Service Code:	601	National EMV-compliant Chip Card, Normal Authorization, Normal verification	
STIP/SW Reason Code:	0000	Unknown Value	F63.4
Automated Referral Service:	C	Visa Classic Card	

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0990-2026/PS2****3° operación de S/ 750.00**

Transaction Details			
Card/Acct #:	4042-93xx-xxxx-7813	Tran Type:	Auth
Network:	0002	Tran Date:	10/19/24
Tran ID:	584293841478142	Processing	
ARN:		Date:	
Retrieval Ref #:	429323407313	Tran Amount:	750.00 PEN
		Issuer:	Banco BBVA Peru
		CH Name:	
		Acquirer:	PROCESOS DE
			MEDIOS DE PAGO
			S.A.
		Merchant:	IZI*EROS SAC
		Location:	LIMA, PE
		Jurisdiction:	DOMESTIC-PE

General Information			
Card/Account Number:	4042-93xx-xxxx-7813		F2
Card Sequence Number:	1		F23
PAR:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0030		F56
Transaction Type:	Authorization	0100	F3
Processing Code:	00	Goods/Services Purchase POS	F3
		transaction only	
Merchant Initiated Transaction Class:	000	Not an Merchant Initiated Transaction	
Stored Credential Ind:	N	Unknown Value	
Network Management Info:	000	Unknown Value	F70
Transaction Status:	Approved		
Local Transaction Date/Time:	10/19/24 23:22:29		F12, F13
VisaNet Transaction ID:	584293841478142		F62.2
Network ID:	0002		F63.1
Dispute Jurisdiction:	Domestic -- PERU		
Entry Mode:	05	Chip Card Read (data is reliable)	F22

(...)

Authorization Data			
Response Code:	00	Approved and completed successfully	F39
Reject Reason Code:	0000		HF14
Authorization Code:	565155		F38
Risk Score:	37		F62
Risk Score Reason Code 1:	0		F62
Risk Score Reason Code 2:	0		F62
Compromised Account Risk Condition Code:	00		F62
Compromised Event Reference ID:	00		F62
Risk Assessment Condition Code 3:	00		F62
Authorization Amount:	750.00	SOL	
US Authorization Amount:	200.16	UNITED STATES DOLLAR	
Merchant Floor Limit:	0.00	SOL	
Authorization Time:	04:22:29 PM	Pacific Time	
	23:22:29	GMT	
Authorization Source Ind:	5	Response provided by issuer	F44.1
Downgrade Reason Code:			F62.3
Partial Authorization Eligible:	0	Unused	F60.10
PIN was present:	Yes		F52
PIN was verified:	0		
CVV2 Response Type:	0		F126.10
CVV Result:	2	CVV or iCVV passed verification	F44.5
AVS Result:		Address verification is not applicable	F44.2
Authorization Duration:	00		F62.5
Cardholder ID Method:	2	Online PIN Use to identify an original transaction with PIN	F60.9

(...)

Chip Data Service Code:	601	National EMV-compliant Chip Card, Normal Authorization, Normal verification	
STIP/SW Reason Code:	0000	Unknown Value	F63.4
Automated Referral Service:	C	Visa Classic Card	

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0990-2026/PS2**

24. De los documentos antes mostrados, se aprecia la siguiente información:

N°	1	2	3
Tarjeta N°	4042-****-****-7813	4042-****-****-7813	4042-****-****-7813
Fecha y hora	19/10/2024 – 18:02:09	19/10/2024 – 18:14:42	19/10/2024 – 18:22:28
Establecimiento	IZI*EROS SAC	IZI*EROS SAC	IZI*EROS SAC
Monto S/	900,00	800,00	750,00
Respuesta	OK- 513453	OK- 545223	OK- 565155
Operación N°	341802	381995	407313
Modo de Ingreso	50010151402H	50010151402H	50010151402H
Modo de Ingreso ¹¹	05 - Lectura de chip de tarjeta	05 - Lectura de chip de tarjeta	05 - Lectura de chip de tarjeta
Modo de autorización ¹²	2 - PIN en línea ¹³	2 - PIN en línea	2 - PIN en línea
Código de respuesta ¹⁴	00 - Aprobada y completada satisfactoriamente ¹⁵	00 - Aprobada y completada satisfactoriamente	00 - Aprobada y completada satisfactoriamente

25. De la citada información, se aprecia que las operaciones se efectuaron con la lectura del chip de la tarjeta y el modo de autorización “PIN” que da cuenta que se ingresó la clave secreta de la tarjeta de crédito para autorizar cada operación cuestionada. Asimismo, los reportes detallan que las operaciones, realizadas con la tarjeta N° N° 4042-****-****-7813, por importes de S/ 900,00, S/ 800,00 y S/ 750,00, con los códigos de autorización OK-513453, OK-545223 y OK-565155, respectivamente, se ejecutaron bajo el modo de ingreso **50010151402H**.

26. El código registrado en el campo “Modo de Ingreso” es descrito (por posición) en el documento denominado “Procedimiento Integrado Conexión Entidades”, emitido por Sermepa. En el caso de los consumos materia de análisis, el código registrado en el campo modo de ingreso es: **“50010151402H”**. Los indicativos “5” y “4” en primera y octava posición, respectivamente, dan cuenta de que el consumo en el establecimiento afiliado sí se llevó a cabo con la lectura de chip de la tarjeta de crédito y con el ingreso del PIN o clave secreta. Tal como se muestra a continuación:

DATOS DEL PUNTO DE SERVICIO PRIMERA POSICIÓN	
Capacidad de captura de datos del terminal. Indica el principal medio de capturar información de la tarjeta	
1	Manual
2	Lectura de banda magnética
5	Lectura de tarjeta chip (ICC)
8	Lectura chip sin contacto

¹¹ Traducción libre de: *Entry Mode*

¹² Traducción libre de: *Cardholder ID Method*.

¹³ Traducción libre de: *Online PIN Use to identify an original transaction with PIN*.

¹⁴ Traducción libre de: *Código de respuesta*.

¹⁵ Traducción libre de: *Approved and completed successfully*.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 0990-2026/PS2

DATOS DEL PUNTO DE SERVICIO OCTAVA POSICIÓN	
Modo de autenticación del cliente	
0	No identificado
1	Verificación del PIN
5	Verificación manual de firma
8	Otros métodos no seguros de verificación en comercio electrónico
T	3D SET

27. Adicionalmente, el Banco presentó el reporte “Datos de la Tarjeta” en el que se aprecia que el bloqueo definitivo de la tarjeta de crédito de la denunciante se realizó el 19 de octubre de 2024 a las 23:19 horas; esto es, después de la realización de las operaciones no reconocidas. El reporte aportado por el denunciado se muestra a continuación en la parte pertinente:

SITUACION BLOQUEO	SITUACION	BLOQUEO	FECHA 19-10-2024 HRA 23:19
DESCRIPCION CARD BLOCKED INTERNALLY	CAN.FRAUDE	CENTRO 0445	
PAIS		OTROS DOCUMENTOS	
FECHA DENUNCIA POLICIA		RECIBIDA FOTOCOPIA	
SOLICITA NUEVA TARJETA	N		
PROXIMA TRANSACCION : MPO0			
----- LINEAS A PANTALLA -----			

28. En ese sentido, ha quedado acreditado que las operaciones materia de controversia fueron autorizadas correctamente con el uso físico de la tarjeta de la denunciante, mientras ésta se encontraba activa, y el ingreso de la clave secreta, como mecanismo de seguridad. Por tanto, se aprecia que cada operación cuestionada se efectuó de manera válida con la tarjeta de crédito de la denunciante.
29. Por otro lado, el Banco señaló que cumplió con notificar a la denunciante de manera inmediata sobre la realización de las operaciones materia de denuncia; para acreditarlo aportó al procedimiento la impresión de pantalla de sus reportes “Motor de notificaciones 2.0” y “Cargo digital”, en el cual se aprecia que la notificación por la realización de cada operación cuestionada se envió el 19 de octubre de 2024 a las 18:02:10, 18:14:44 y 18:22:30 horas al correo electrónico ays*****@hotmail.com, el cual coincide con el señalado por la señora Livia en su escrito de denuncia.

Motor de notificaciones



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0990-2026/PS2

Cargo digital

Operación de S/ 900,00

BBVA CARGO DIGITAL					
DETALLE DE ENVIO					
Cliente	GIOVANA YESICA LIVIA REYMUDEZ				
Emisor	procesos@bbva.com.pe				
Asunto	Has realizado un consumo con tu tarjeta BBVA				
Adjunto					
DETALLE DE MENSAJE					
Tipo de envío	Receptor	Estado	Motivo	Fecha de Envío	Fecha de Lectura
EMAIL	ays_88@hotmail.com	LEIDO		19-10-2024 18:02:10	04-12-2024 17:19:10
INFORMACION ENVIADA					
Parámetro	Descripción del parámetro				
fecha	19/10/2024				
monto	900.00				
hora	18:02:09				
subject	Has realizado un consumo con tu tarjeta BBVA				
comercio	IZI'EROS SAC				
moneda	PEN				
nrodocumento					
nombre	GIOVANA				
numeroTarjeta	*7813				
tipodocumento	DNI				

Operación de S/ 800,00

[Ver en la siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0990-2026/PS2

BBVA		CARGO DIGITAL			
DETALLE DE ENVIO					
Ciente	GIOVANA YESICA LIVIA REYMUDEZ				
Emisor	procesos@bbva.com.pe				
Asunto	Has realizado un consumo con tu tarjeta BBVA				
Adjunto					
DETALLE DE MENSAJE					
Tipo de envío	Receptor	Estado	Motivo	Fecha de Envío	Fecha de Lectura
EMAIL	ays@hotmai.com	LEIDO		19-10-2024 18:14:44	21-10-2024 19:43:43
INFORMACION ENVIADA					
Parámetro		Descripción del parámetro			
fecha		19/10/2024			
monto		800.00			
hora		18:14:42			
subject		Has realizado un consumo con tu tarjeta BBVA			
comercio		IZI'EROS SAC			
moneda		PEN			
nrodocumento					
nombre		GIOVANA			
numeroTarjeta		*7813			
tipodocumento		DNI			

Operación de S/ 750,00

BBVA		CARGO DIGITAL			
DETALLE DE ENVIO					
Ciente	GIOVANA YESICA LIVIA REYMUDEZ				
Emisor	procesos@bbva.com.pe				
Asunto	Has realizado un consumo con tu tarjeta BBVA				
Adjunto					
DETALLE DE MENSAJE					
Tipo de envío	Receptor	Estado	Motivo	Fecha de Envío	Fecha de Lectura
EMAIL	ay@hotmai.com	LEIDO		19-10-2024 18:22:30	20-11-2024 10:15:20
INFORMACION ENVIADA					
Parámetro		Descripción del parámetro			
fecha		19/10/2024			
monto		750.00			
hora		18:22:28			
subject		Has realizado un consumo con tu tarjeta BBVA			
comercio		IZI'EROS SAC			
moneda		PEN			
nrodocumento					
nombre		GIOVANA			
numeroTarjeta		*7813			
tipodocumento		DNI			

30. Sin perjuicio del análisis de validez de las operaciones cuestionadas, las partes presentaron alegatos adicionales que serán analizados a continuación:

Sobre el alegato (i)

M-OPS-04/01

Página 14 de 19

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0990-2026/PS2**

31. La señora Livia señaló que el Banco no adoptó las medidas de seguridad adecuadas respecto del monitoreo y seguimiento de las operaciones, en tanto se efectuaron en el lapso de 20 minutos, en horario nocturno y fuera de su patrón habitual de consumo, el cual está compuesto por operaciones regulares y espaciadas, hay meses en los que no realiza ninguna transacción, no realiza operaciones simultaneas ni repetitivas por importes significativos en cortos periodos, su crédito siempre está por debajo de su línea de crédito, siempre realiza operaciones de retiro de efectivo y no transferencias y no realiza operaciones de noche.
32. En su defensa, el Banco alegó que las operaciones denunciadas formaban parte del consumo habitual de la denunciante, pues realizaba consumos por importes similares e incluso mayores.
33. Sobre el comportamiento habitual de consumo, debe precisarse que el titular de una tarjeta puede utilizar el producto a través de los distintos canales de atención habilitados por las entidades financieras, tales como: establecimientos comerciales -físicos o virtuales-, cajeros automáticos, banca por Internet o banca móvil, y en el momento en que lo vea por conveniente, en tanto exista saldo o línea de crédito disponible para ello.
34. Asimismo, el Reglamento enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro del comportamiento habitual de consumo del cliente:

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

35. De la revisión de los estados de cuenta de la tarjeta de crédito N° 4042-****-****-7813 de la denunciante, correspondiente al periodo de facturación comprendido entre el 10 de mayo de 2023 y el 5 de noviembre de 2024, se aprecia que la denunciante ha realizado transacciones en su tarjeta, de acuerdo con las siguientes características:
 - Canal y tipo de operaciones habituales: consumos presenciales y disposiciones de efectivo.
 - Frecuencia de uso: se registra hasta dos (2) operaciones por día (V.g. el 16 de septiembre de 2023).
 - Importe mayor de operaciones: el 16 de septiembre de 2023 se realizó un consumo a cuotas por el importe de S/ 4 349,00.
 - Línea de crédito: S/ 9 900,00.
36. De lo expuesto, se verifica que la señora Livia realizaba hasta dos (2) operaciones por día y por importes incluso mayores a las transacciones cuestionadas.
37. Bajo ese escenario, la primera operación denunciada por el importe de S/ 900,00, no podía ser considerada ajena al comportamiento habitual de consumo de la denunciante, pues se trataba de la primera transacción efectuada en el día. Respecto a la segunda operación por S/ 800,00, el monto resulta inferior al anterior y se encontraba dentro del número máximo de operaciones por día. Finalmente, se realizó la tercera operación por S/ 750,00, la cual no se encontraba dentro del límite diario habitual de transacciones autorizadas, pero al sumar las tres operaciones, el monto total no superaba el importe de la operación más alta registrada en el historial de consumo de la señora Livia. Por tanto, este despacho



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0990-2026/PS2

concluye que los consumos cuestionados sí se encontraban dentro del comportamiento habitual de consumo de la denunciante.

38. De otro lado, el artículo 22° del Reglamento establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude¹⁶, en los que se incluyan mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.
39. La activación de una alerta en el sistema de monitoreo del Banco, ante presuntas operaciones inusuales o con patrones de fraude, **requiere de la materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo**, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez, acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo preventivo de la tarjeta y la comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.
40. Es preciso indicar que existen determinadas circunstancias que pueden servir como una señal de que se estarían realizando transacciones fraudulentas en perjuicio del titular de la tarjeta, así a modo de ejemplo, tenemos: (i) numerosas transacciones realizadas en periodos cortos de tiempo; (ii) consumos sucesivos por montos pequeños que en conjunto resultan en una cantidad importante; (iii) sucesivos consumos realizados repentinamente con una tarjeta que no fue utilizada por un largo periodo de tiempo o que era utilizada bajo una modalidad diferente; entre otras circunstancias.
41. De los medios probatorios aportados al procedimiento, se ha podido verificar que las operaciones se realizaron en el siguiente orden:

Fecha	Hora	Detalle	Importe S/
19/10/2024	18:02:09	IZI*EROS SAC	900,00
19/10/2024	18:14:42	IZI*EROS SAC	800,00
19/10/2024	18:22:28	IZI*EROS SAC	750,00

42. Al respecto, las operaciones se efectuaron el 19 de octubre de 2024, en el intervalo comprendido entre las 18:02:09 y las 18:22:28 horas.
43. La primera operación, por S/ 900,00 (18:02:09 horas), no presentaba por sí misma indicios de un uso fraudulento. La segunda, realizada doce minutos después (18:14:42 horas) por el monto de S/ 800,00, tampoco activó alertas, dado que el recurrente solía realizar hasta dos operaciones diarias. Finalmente, respecto a la tercera transacción de S/ 750,00 (18:22:28 horas), si bien superó el número habitual de operaciones por día, no fue consecutiva —al mediar un intervalo de ocho minutos— y el monto acumulado total resultó inferior a la operación máxima registrada en el historial de consumo de la señora Livia (S/ 4 349,00).

16

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO

Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario

M-OPS-04/01

Página 16 de 19

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0990-2026/PS2**

44. En esa medida, este despacho considera que no existía mérito suficiente para que el Banco emitiera una alerta en sus sistemas y tome acciones preventivas como el bloqueo temporal de la tarjeta de crédito de la denunciante y la posterior comunicación.
45. Por otro lado, la señora Livia alegó que los consumos se efectuaron en el lapso de 20 minutos, en horario nocturno y fuera de su patrón habitual de consumo, el cual está compuesto por operaciones regulares y espaciadas, hay meses en los que no realiza ninguna transacción, no realiza operaciones simultáneas ni repetitivas por importes significativos en cortos periodos, su crédito siempre está por debajo de su línea de crédito, siempre realiza operaciones de retiro de efectivo y no transferencias y no realiza operaciones de noche.
46. Sobre el particular, se observa que la señora Livia cuestiona la frecuencia, tipo, tiempo de ejecución y horario de las operaciones denunciadas. Sobre la frecuencia, si bien los estados de cuenta muestran un uso ocasional de la tarjeta, esto no presume un carácter fraudulento, pues mientras el producto permanezca activo, el titular mantiene la libertad de utilizarlo en el momento que estime conveniente. En cuanto al tipo de operación, se precisa que los consumos bajo análisis fueron presenciales, modalidad que coincide con el hábito de uso de la denunciante.
47. Respecto al tiempo de ejecución, aunque las operaciones ocurrieron en un lapso de 20 minutos, no fueron consecutivas, ya que mediaron entre 8 y 12 minutos entre cada una; tiempo suficiente para que la recurrente tome conocimiento de estas. Finalmente, el horario nocturno no constituye un factor de riesgo per se, toda vez que las entidades financieras deben garantizar la disponibilidad de sus productos las 24 horas del día. Por lo expuesto, no corresponde amparar los cuestionamientos de la denunciante en este extremo.
48. Sin perjuicio de ello, aun cuando el Banco hubiese tomado medidas preventivas como el bloqueo de la tarjeta, luego de efectuada la tercera operación, ello no hubiese supuesto que esta y las anteriores sean anuladas o revertidas, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen operaciones posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas; más no bloquear operaciones ya realizadas. En ese sentido, corresponde desestimar los alegatos de la denunciante en estos extremos.

Sobre el alegato (ii)

49. La señora Livia denunció al Banco, en tanto, previo a las operaciones cuestionadas, el sistema de la entidad rechazó intentos de operaciones en su tarjeta, lo que evidencia un actuar contradictorio al no activarse un bloqueo preventivo ni verificación adicional para las operaciones que si fueron autorizadas.
50. Al respecto, cabe precisar que el artículo 162.2° del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General¹⁷, establece la obligación de los administrados de aportar pruebas; y, el artículo 196° del Código Procesal Civil –de

¹⁷**TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por
DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS****Artículo 162°.- Carga de la prueba (...)**

162.2. Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0990-2026/PS2**

aplicación supletoria al presente procedimiento¹⁸– dispone que la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión¹⁹.

51. En el presente caso, la recurrente no ha aportado medios probatorios que acrediten que, con anterioridad a las operaciones cuestionadas, el sistema del Banco rechazó intentos de uso de la tarjeta o alguna circunstancia que sugiera un actuar contradictorio por parte de la entidad financiera. Por lo tanto, también corresponde desestimar lo alegado por la denunciante en el presente extremo.

Sobre el alegato (iii)

52. La señora Livia cuestionó el cargo de las operaciones, bajo el argumento de que no proporcionó su clave secreta a terceros.
53. Si bien lo manifestado por la denunciante, referido a que no proporcionó su clave secreta asociada a su tarjeta de crédito, es un hecho negativo de difícil probanza, se debe tener en cuenta que para dar por válida una transacción, basta con verificar el cumplimiento de los mecanismos de autenticación respectivos, con independencia de cómo la clave haya podido ser obtenida por terceros. En esa medida, tampoco corresponde estimar lo alegado por la denunciante en este extremo.

Sobre la ruptura del nexo causal

54. En su escrito de descargos, el Banco afirmó que la denunciante ha reconocido que tenía la tarjeta de crédito en su poder, la cual entregó a un tercero conjuntamente con su clave secreta. Añadió que, cumple con informar a sus clientes que nunca solicitará la devolución ni entrega de la tarjeta a terceros y menos fuera de sus oficinas, y nunca llamó a la cliente para coordinar la entrega de su tarjeta de crédito.
55. Según lo indicado anteriormente, el marco legal vigente señala que corresponde a los administrados la carga de la prueba respecto a los hechos que sustentan su pretensión. Sobre el particular, el Banco no presentó medio probatorio alguno que permita acreditar sus alegaciones, esto es, que la señora Livia entregó su tarjeta de crédito y clave secreta a un tercero; por lo que corresponde desestimar lo alegado por el denunciado en este extremo.
56. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de tres (3) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4042-****-****-8022 de la denunciante, al haberse verificado su correcta autorización. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la denunciante.

RESUELVE

¹⁸ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL. DISPOSICIONES FINALES.**
Primera.- Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza.

¹⁹ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL.**
Artículo 196°.- Carga de la prueba.- Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0990-2026/PS2**

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco BBVA Perú, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de tres (3) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4042-****-****-8022 de la denunciante, al haberse verificado su correcta autorización. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la denunciante detallados en el numeral 1 de la presente resolución:

Fecha	Detalle	Importe S/
19/10/2024	IZI*EROS SAC	750,00
19/10/2024	IZI*EROS SAC	800,00
19/10/2024	IZI*EROS SAC	900,00

SEGUNDO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²⁰, caso contrario la resolución quedará consentida²¹.

TERCERO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI²², las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

Firmado digitalmente por:
OSORIO LUCIANO Yosely Rosi FAU
20133640533 hard
Fecha: 27/05/2026 13:03:37-0500

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

- ²⁰ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 32.- Apelación
32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).
- ²¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**
Artículo 212.- Acto firme
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.
- ²² **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 34.- Fin de Procedimiento
En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

M-OPS-04/01

Página 19 de 19